

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

<목 차>

1. 손자회사에 대한 공동출자 금지
2. 지주회사의 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	공정거래위원회	작 성 자	이름	정현일
	담당부서 (과)	지주회사과		직급	5급
	국장	기업집단국장		연락처	044-200-4860
	과장	지주회사과		이메일	kftc_1195 @mail.go.kr

기업집단국장 김 성 삼 (서명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	손자회사에 대한 공동출자 금지			
	2.규제조문	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제2조 제4항			
	3.위임법령	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제1호의4			
	4.유형	강화	5.입법예고	'19.10.23. ~ 12.2.	
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ 복수의 자회사가 하나의 손자회사에 동일한 지분율로 출자 시 공동출자가 가능한 입법공백을 이용한 사례가 지속적으로 발생함에 따라 소유·지배구조를 불분명하게 한다는 지적 제기 ○ 수직적 출자를 통한 단순·투명한 소유·지배구조 형성이라는 지주회사 제도 취지에 맞춰 하나의 손자회사를 하나의 자회사가 지배하도록 개선 필요			
	7.규제내용	○ 지주회사 체제 안에서 손자회사에 대한 최다출자자는 하나의 자회사라는 점을 명확히 하도록 손자회사 출자 요건을 정비(신규 출자에 적용)			
	8. 피규제 집단 및 이해관계자	○ 지주회사 및 자회사			
	9.도입목표 및 기대효과	○ 단순·투명한 소유·지배구조 확립 및 경영 투명성 제고			
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용
		피규제자	0	0	0
		피규제자 이외	0	0	0
	11.영향평가 여부	기술영향평가	중기영향평가		경쟁영향평가
해당없음		해당없음		해당없음	
기타	12.일몰설정 여부	해당없음			
	13.우선허용· 사후 규제 적용여부	(자동입력)			
	14.비용관리제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
해당없음		0	0	0	

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
제2조(지주회사의 기준) ① ~ ③ (생략) ④법 제2조(정의)제1호의4에서 “대통령령으로 정하는 기준“이란 다음 각호의 요건을 충족하는 것을 말한다. 1. (생략) 2. 자회사가 소유하는株式이 제11조(특수관계인의 범위)제1호 또는 제2호에 규정된 각각의 자 중 최다출자자가 소유하는株式과 같거나 많을 것 〈 단서 신설 〉 ⑤ (생략) 〈 부칙 신설 〉	제2조(지주회사의 기준) ① ~ ③ (생략) ④ (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. ----- ----- ----- ----- - <u>다만, 자회사가 소유하는株式이 자회사가 속하는 지주회사, 그 지주회사의 다른 자회사가 소유하는株式과 같은 경우는 제외한다.</u> ⑤ (현행과 같음) 부 칙 제1조(시행일) 이 영은 2020년 1월 1일부터 시행한다. 제2조(손자회사 기준에 관한 경과조치) <u>부칙 제1조에 따른 시행일 이전에 지주회사를 설립하거나 지주회사로 전환하여 제15조제1항에 따라 신고를 한 지주회사와 그 자회사가 이영 시행 전에 지배하던 손자회사의株式을 보유하는 행위에 관하여는 제2조제4항제2호 단서의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.</u>

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

☐ 현행 공정거래법상 복수의 자회사가 공동으로 하나의 손자회사에 출자하는 행위가 금지됨

* 자회사는 자신이 직접 지배하는 손자회사가 아닌 국내 계열회사(다른 자회사가 지배하는 손자회사도 포함) 주식 취득·소유가 금지(법 제8조의2 ③ 2호)

○ 그러나 출자비율이 같은 경우에는 여러 자회사가 하나의 손자회사에 공동으로 출자하는 행위가 가능한 입법 공백이 존재

* 현행 동일 지분 공동출자 허용 규정은 당초 자회사와 다른 회사(예: 외국법인, 비계열 회사 등) 간 합작법인 설립 등을 위해 마련된 것임

- 이러한 입법 공백을 이용하는 공동 출자 사례가 지속적으로 발생함에 따라 소유·지배 구조를 불분명하게 한다는 지적이 제기됨

* 공정거래법 전면개정 특별위원회 논의 결과('18.7월), 공동 손자회사 출자에 대한 제도적 보완이 필요하다는 전문가 의견

☐ 수직적 출자를 통한 단순·투명한 소유·지배구조 형성이라는 지주회사 제도 취지에 맞춰 하나의 손자회사를 하나의 자회사가 지배하도록 개선

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

○ 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	현행 손자회사 출자 요건 유지
	내용	손자회사 출자 요건을 개정하지 않음
규제대안1	대안명	손자회사 출자 요건 정비(신규 출자에 한정)
	내용	지주회사 체제 안에서 손자회사 공동 출자 형성을 방지
규제대안2	대안명	손자회사 출자 요건 정비(기존 출자에도 적용)
	내용	지주회사 체제 안에서 손자회사 공동 출자 형성을 방지하고, 기존 공동 손자회사 출자구조 해소

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	• 출자구조 해소를 위한 비용부담 없음	• 입법 공백 상태에 놓이게 되어 소유 지배구조 체계 불분명성이 지속될 우려
규제대안1	• 단순·투명한 소유지배구조 확립 및 경영 투명성 제고 가능 • 출자구조 해소를 위한 비용부담 없으며, 법적안정성 확보 가능	• 기존 공동 손자회사 출자구조 해소 곤란
규제대안2	• 단순·투명한 소유지배구조 확립 및 경영 투명성 제고 가능	• 기존 공동 손자회사 출자구조 해소로 인한 법적안정성 저해 및 추가 비용 부담 발생

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	주요 내용	조치결과
	입법예고를 통해 의견수렴 예정	

③ 대안의 선택 및 근거

- ☐ 규제대안1은 출자구조 해소를 위한 보유 주식 처분 등 추가적인 비용 부담이 없으면서 소유·지배구조를 불분명하게 하는 손자회사 공동 출자구조를 방지할 수 있는 대안임
- o 현행유지안은 장기간 입법공백 상태에 놓이게 되어 소유·지배 구조 체계가 불분명해 질 우려
- o 규제대안2는 공동 손자회사 출자구조 해소를 위해 기존에 자회사가 보유하고 있던 손자회사 주식을 처분해야 하는 등 법적 안정성을 저해할 우려가 있고 추가적인 비용이 소요

3. 규제목표

- ☐ 지주회사 체제의 단순·투명한 출자구조 확립을 통한 소유·지배 구조 개선 및 경영 투명성 제고

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- ☐ 손자회사에 대한 공동 출자라는 입법공백을 해소하여 입법목적을 달성하면서도, 법적 안정성, 규제 준수비용 등을 고려하여 기존 공동 손자회사는 적용하지 않는 방안으로 목적과 수단간 비례적 타당성 있음

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가			시장유인적 규제설계	일몰설정 여부	우선허용· 사후규제
기술	경쟁	중기			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

- 중기영향평가

해당없음(공정거래법상 지주회사 제도는 경제력 집중 우려가 있는 일정 규모(자산총액 5천억원) 이상인 지주회사에 대해 규율하는 제도)

* 업종에 관계없이 자산총액 5천억원 이상인 경우 중소기업에 해당되지 않음
(중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조)

○ 기타 고려사항

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용여부
해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

○ 타법사례

- 금융지주회사법령상 손자회사에 대한 지배요건은 계열회사이자 최대출자자일 것을 요구(특수관계인과 동일 지분율로 최대출자자일 경우도 포함)

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 손자회사 출자 요건 정비(신규 출자에 한정)>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2019	2020	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안 1 : 손자회사 출자 요건 정비(신규 출자에 한정)				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 지주회사 제도 도입('99년) 이래 지주회사로 설립·전환된 회사 대부분이 공정거래법령상 출자요건을 준수해 왔고, 실제 공동·손자회사 출자 사례가 많지 않은 점 고려시 준수 가능
- 특히, 신규 출자에만 변경된 기준이 적용되고, 지주회사로 설립·전환하거나 기존 지주회사가 손자회사 편입 시 출자요건에 부합하지 않더라도 이를 해소할 충분한 유예기간(1~2년)이 부여되는 만큼 이행 가능

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 지주회사 설립·전환 신고에 대한 심사, 지주회사 및 자·손자·증손회사의 주식소유현황 등 보고(매년)를 통해 출자 구조를 점검해 왔으므로 집행에 문제 없음

○ 재정적 집행가능성

- 추가적인 재정 지출 요인은 없음

Ⅳ. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 공정거래법 전면개정 특별위원회('18.5~7.)를 통해 외부 전문가의 의견을 충분히 수렴한 후 내부 검토를 거쳐 개정안 마련
- 공정경제 성과창출 방안 당정협의('19.9.5.)
- 입법예고 기간을 거쳐 충분한 의견수렴 예정

2. 향후 평가계획

- 제도 운영 과정에서 보완·미비점이 발생하는지 여부를 점검하고 필요시 합리적으로 제도가 운영될 수 있도록 추가 보완책 등 검토
- 지주회사 설립·전환 신고 심사 및 주식소유현황 등 보고내용 검토 시, 출자 요건 준수 여부를 면밀히 점검할 계획

3. 종합결론

- 하나의 손자회사에 대해 하나의 자회사가 지배할 수 있도록 손자회사 출자 요건을 정비함으로써 지주회사 체제의 소유지배구조를 명확히 할 것으로 기대되므로 제도 개선이 타당함

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2019	2020	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 손자회사 출자 요건 정비(신규 출자에 한정)				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 손자회사 출자 요건 정비(신규 출자에 한정)>

① 피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정량)세분류	지주회사, 자회사
활동제목	손자회사에 대한 공동출자 금지
비용항목	기타
비용	0
일시적/반복적	일시적

② 피규제 이외 일반국민 :

☐ 편익

(정성)세분류	주주, 일반국민
활동제목	손자회사에 대한 공동출자 금지
편익항목	소유·지배구조의 투명성·건전성 제고 유도
일시적/반복적	일시적
분석	손자회사에 대한 공동출자라는 입법공백을 해소함에 따른 편익은 단순 투명한 소유지배구조 확립을 통한 경영 건전성 및 책임성 제고임
근거설명	단순 투명한 소유지배구조 유도 등으로 인한 경영 건전성 제고 등은 구체적인 수치로 산정 불가

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	지주회사의 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무			
	2.규제조문	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제17조의8 제3항			
	3.위임법령	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2			
	4.유형	강화	5.입법예고	‘19.10.23. ~ 12.2.	
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ 공시대상기업집단 소속 지주회사의 경우 자·손자·증손회사와 내부거래 비중이 높고 대부분 수익계약으로 이루어지고 있음에도 이사회 의결 및 공시의무가 없어 관련 정보가 시장에 충분히 제공되고 있지 않음 ○ 지주회사 내부거래에 대한 기업 내·외부의 감시·견제 강화를 위해 시장의 자율감시수단인 공시제도 보완 필요			
	7.규제내용	○ 공시대상기업집단 소속 지주회사와 자회사·손자회사·증손회사 간 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시 면제조항 삭제			
	8. 피규제 집단 및 이해관계자	○ 피규제집단: 공시대상기업집단 소속 지주회사 및 자·손자·증손회사 ○ 이해관계자: 주주 및 일반국민			
	9.도입목표 및 기대효과	○ 공시대상기업집단 소속 지주회사의 대규모 내부거래에 대한 시장 감시 강화			
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용
		피규제자	0	0	0
		피규제자 이외	0	0	0
	11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가		중기영향평가
해당없음		해당없음		해당없음	
기타	12.일몰설정 여부	○			
	13. 우선허용· 사후 규제 적용여부	(자동입력)			
	14.비용관리제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
		해당없음	0	0	0

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
제17조의8(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시) ① · ② (생략) ③법 제11조의2(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시)제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 계열회사”란 동일인이 단독으로 또는 동일인의 친족 [제3조의2(기업집단으로부터의 제외) 제1항에 따라 동일인관련자로부터 분리된 자는 제외한다. 이하 이 항에서 같다]과 합하여 발행주식 총수의 100분의 20 이상을 소유하고 있는 계열회사 또는 그 계열회사의 「상법」 제342조의2(자회사에 의한 모회사주식의 취득)에 따른 자회사인 계열회사를 말한다. 다만, <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 회사는 제외한다.</u> 1. <u>동일인이 자연인이 아닌 기업집단에 소속된 회사</u> 2. <u>지주회사의 자회사, 손자회사와 증손회사</u> 3. 삭제 <2010. 5. 14.> 4. 삭제 <2010. 5. 14.>	제17조의8(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시) ① · ② (현행과 같음) ③----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----, <u>동일인이 자연인이 아닌 기업집단에 소속된 회사는 제외한다.</u> 1. <u>삭제</u> 2. <u>삭제</u> 3. 삭제 <2010. 5. 14.> 4. 삭제 <2010. 5. 14.>

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- ☐ 현재 공시대상기업집단 소속 회사는 대규모 내부거래 시 미리 이사회 의결을 거친 후 공시하여야 하나,
 - 같은 공시대상기업집단 소속 지주회사는 자·손자·증손회사와 대규모 내부거래를 하더라도 이사회 의결 및 공시의무가 없음
 - 그러나 지주회사의 경우 자·손자회사 등과의 내부거래 비중이 높고 대부분 수의계약으로 이루어지고 있음에도, 관련 정보가 시장에 제공되지 않아 지주회사에 대한 시장의 감시·견제 기능에 미흡한 측면
- * 지주회사 체제로 전환한 집단의 지주회사-자·손자회사 등 간 내부거래 비중은 55%인 반면, 사익편취 규제대상 회사의 내부거래 비중은 14.1%(18.7, 공정위 실태조사)
- ☐ 지주회사 내부거래에 대한 기업 내·외부의 감시·견제 강화를 위해 시장의 자율감시수단인 공시제도를 보완할 필요

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

○ 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	공시대상기업집단 소속 지주회사에 대한 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무 면제
	내용	공시대상기업집단 소속 지주회사의 소속 자·손자·증손회사들과의 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무 면제 유지
규제대안1	대안명	공시대상기업집단 소속 지주회사에 대한 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무 면제조항 삭제
	내용	공시대상기업집단 소속 지주회사의 소속 자·손자·증손회사들과의 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무 부과
규제대안2	대안명	
	내용	

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	별도의 추가 규제가 적용되지 않음	지주회사와 자·손자·증손회사들 간 대규모 내부거래에 대한 절차적 통제 및 시장감시 기능이 미흡하여 부당 내부거래 우려 존재
규제대안1	지주회사와 자·손자·증손회사들 간 대규모 내부거래에 대한 절차적 통제 및 시장감시 기능 강화	공시이행을 위한 행정적 부담 일부 발생 (단, 기존 공시양식 및 절차를 이행하면 되므로 추가적인 비용부담은 없음)

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	주요 내용	조치결과
	입법예고 기간 중 의견수렴 예정	

③ 대안의 선택 및 근거

- ☐ 지주회사 체제를 이용한 부당 내부거래 우려에 대응할 수 있도록 내부거래 비중이 높은 지주회사 및 자·손자·증손회사에 대해 이사회 의결 및 공시의무를 재도입하는 것이 바람직

3. 규제목표

- ☐ 지주회사의 대규모 내부거래에 대한 시장과 이해관계자에 의한 자율감시 활성화 토대 마련

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- ☐ 공시는 행정당국이 사전적·직접적으로 규제하지 않고, 시장에 의한 자율적인 감시 기능을 활용함으로써 기업의 부담을 최소화하는 것임

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가			시장유인적 규제설계	일몰설정 여부	우선허용· 사후규제
기술	경쟁	중기			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	○	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

- 중기영향평가

해당없음(공시대상기업집단 소속회사만 적용)

○ 기타 고려사항

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

3년(영 제64조의8)

- 우선허용·사후규제 적용여부

해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

○ 타법사례

- ☐ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서도 투자자 보호를 위해 회사 및 증권에 관한 사항을 공시하도록 공시제도 운영 중

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 공시대상기업집단 소속 지주회사에 대한 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무 면제조항 삭제>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2019	2020	10	4.5	백만원, 현재가치

영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

III. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 이미 공시대상기업집단 소속 회사 간 대규모 내부거래 시 이사회 의결 및 공시를 이행하고 있으므로, 규제 준수의 어려움은 없음

2. 규제 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 공정위는 그간 자산총액 5조원 이상 대기업집단에 대하여 매년 공시 이행 여부를 점검하여 왔으므로 집행에 문제 없음

○ 재정적 집행가능성

- 추가적인 예산 소요 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 공정거래법 전면개정 특별위원회('18.5~7.)를 통해 외부 전문가의 의견을 충분히 수렴한 후 내부 검토를 거쳐 개정안 마련
- 공정경제 성과창출 방안 당정협의('19.9.5.)
- 입법예고 기간을 거쳐 충분한 의견수렴 예정

2. 향후 평가계획

- 제도 운영 과정에서 일부 불합리한 점이 발생하는지 지속적으로 점검하고, 필요시 합리적으로 제도가 운영될 수 있도록 추가 보완책 등을 검토할 예정
- 개정내용에 대해 대규모기업집단 공시교육 등을 통해 홍보하고, 정기적인 공시점검으로 성실한 이행을 독려할 계획

3. 종합결론

- 지주회사 대규모 내부거래에 대한 정부의 직접적 개입보다는 기업 내·외부의 절차를 통해 자발적으로 감시하고, 관련 정보를 이해관계자들에게 투명하게 공개함으로써, 부당 내부거래 우려를 해소하고 기업집단 소유지배 구조의 건전성이 제고될 기대

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2019	2020	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 공시대상기업집단 소속 지주회사에 대한 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무 면제조항 삭제				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 공시대상기업집단 소속 지주회사에 대한 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무 면제조항 삭제>

① 피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정성)세분류	지주회사와 자·손자·증손회사
활동제목	지주회사의 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무
비용항목	행정부담
일시적/반복적	일시적
분석	대규모 내부거래가 있는 경우에 한하여 이사회 의결 및 공시 이행 노력이 발생하나, 비정기적으로 발생하는 대규모 내부거래와 관련한 이사회 의결 및 공시 이행 부담의 직접적인 비용을 산출하는 것은 불가능함. 다만, 피규제기업이 추가적으로 부담해야 하는 노력은 크지 않음
근거설명	지주회사(자·손자·증손회사가 아닌 계열회사 포함)와 자·손자·증손회사 간 대규모 내부거래 시, 자·손자·증손회사는 이미 현행 규정에 따라 이사회 의결 및 공시를 이행하고 있고, 개정안은 지주회사에만 면제되는 조항을 삭제하는 것으로서 기존에 마련된 공시양식 및 절차에 따라 이행하면 되므로 추가적으로 발생하는 부담은 크지 않음

② 피규제 이외 일반국민 :

☐ 편익

(정성)세분류	주주, 일반국민
활동제목	지주회사의 대규모 내부거래 이사회 의결 및 공시의무
편익항목	시장감시를 통한 소유·지배구조의 투명성·건전성 제고 유도
일시적/반복적	일시적
분석	지주회사와 자·손자·증손회사 간 일정규모 이상의 내부거래에 대한 이사회 의결을 통해 이사회의 책임 강화와 사외이사들에 의한 견제를 유도하는 한편, 공시를 통해 시장과 이해관계자(주주, 채권자, 투자자 등)에 의한 감시를 가능하게 함으로써 부당내부거래를 사전에 예방하고 투명한 기업 지배구조를 유도할 것으로 기대
근거설명	기업집단의 주주 등이 정보를 얻음으로써 얻는 이익 및 투명한 지배구조 유도와 사익편취 행태 개선 등으로 인한 국민경제 전체의 효율성과 형평성 증가 등은 구체적인 수치로 산정할

	수는 없음
--	-------